

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 73 (46).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 16. oktoobril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 96 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: siseminister **A. Hel-**
lat, rahaminister **J. Kukk**, töö- ja hoole-
kandeminister **A. Palwadre**.

Päewakord:

1. Komisjonide täiendawad walimised.

2. Täiendaw määrus 1919. aasta II poolaasta riigi eelarwe-summade tarwitamise kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

3. Seadus Wabariigi Walitsuse õiguste kohta Asutawa Kogu ja seadusandliku delegatsiooni istumiste waheaegadel — II lugemisel.

4. Riigikohtu korraldus — III lugemisel.

5. Määrus kohtuministeeriumile krediidi awamise kohta 50.000 marga suuruses — III lugemisel.

6. Määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. aastal wastuõetud seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul — III lugemisel.

7. Üürimaksu seaduseelnõu — II lugemisel.

8. Seaduseelnõu rahwahääletamise ja rahwa seaduste algatusõiguse kohta — II lugemisel.

9. Rahwawäelaste perekondade paigutuseadus.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

1. Päewakorra muutmise. Juhataja **A. Birk**:
Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on rahwaesitajatele kätte antud.

K. Parts (rhw.): Ma tahtsin tähendada, et Riigikohtu korralduse seadus on III lugemisel. See peaks päewakorras tõepoolest II lugemisel olema, sest II lugemine ei ole veel lõpetatud.

Juhataja **A. Birk**: Kui see wiga on, siis saab seda muuta.

K. Wirma (sd.): Teatan, et üüriseadust ei peaks täna päewakorda wõtma, sest komisjon ei ole oma kokkuwõtet veel teinud paljude ettepanekute kohta.

Juhataja **A. Birk**: Sellekohase komisjoni aruandja paneb ette üüriseaduse arutamist täna wälja jätta. Juhatus teeb ettepaneku 3. päewakorra-punkti wälja jätta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud see päewakorra-punkt wälja jätta. Siis on päewakord endises järjekorras peale ühe punkti, mis on otsustatud wälja jätta.

2. Komisjonide täiendawad walimised.

Sekretäär **A. Jürman** (loeb): „Asutawa Kogu juhatusel. Teatan sellega, et ma

põhiseaduse komisjoni liikme kohused maha panen. Akl. N. Kann.“

„Asutawa Kogu juhatusel. Panen Asutawa Kogu kristliku rahwaerakonna rühma poolt põhiseaduse komisjoni liikmeks ette Asutawa Kogu liige **A. Laar** walida.“

T. Grünthal teatab Asutawa Kogu juhatusel, et ta rahaasjanduse ja omawalitsuse komisjoni liikme kohused maha paneb.

Juhataja **A. Birk**: Soowitakse komisjonist wäljaastunute asemele kohe teisi nimetada? Kristliku rahwaerakonna poolt on ette pandud põhiseaduse komisjonist wäljaastunud rhs. Kann'i asemele walida rhs. Laar. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Laar walitud. Keda soowitakse rhs. Grünthal'i asemele rahaasjanduse ja omawalitsuse komisjoni nime-
tada?

J. Seljamaa (töer.): Panen ette akl. Sõnajalg.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Seljamaa on mõlemasse komisjoni, see on rahaasjanduse ja omawalitsuse komisjoni ette pannud walida rhs. Sõnajalg. (Hää-

letatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitused.

3. Täiendaw määrus 1919. a. II poolaasta riigi eelarwe summade tarwitamise kohta — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Oinas**: 22. augustil wõttis Asutaw Kogu järgmise määruse wastu (loeb): „Määrus 1919. a. II poolaasta riigi eelarwe kohta“, mis järgmiselt kõlab: „kõigile riigiasutustele lubatakse awada kunni eelarwe kinnitamiseni Asutawa Kogu poolt eelkrediitid rahaministeeriumi juures asuwa eelarwe-komisjoni poolt heakskiidetud II poolaasta eelarwe-summadest kolme kuu wäljaminekute eelarwete piirides.

Eelkrediidid awatakse wastawate ministeeriumide ja ametkondade ettepanekul rahaministri korraldusel.“

Seletuseks selle määruse kohta pean tarwilikuks juurde lisada, et see määrus käib krediitide kohta, mis wälja antud pidid saama käesolewa aasta II poolaastal, alates 1. juulist. Asutaw Kogu lubas rahaministeeriumi juures olewa eelarwe-komisjoni poolt wastuwõetud eelarwete summadest kolme kuu wäljaminekute krediite awada selle aasta II poolaasta eelarwe kolme kuu summadest kunni 1. oktoobrini wäljaminekuid katta. Nüüd on aga see tähtaeg juba seljataga ja walitsus töötab praegu ilma krediidita. See küsimus oli rahaasjanduse komisjonis arutamisel; komisjon ei leidnud teist wäljapääseteid, kui tähendatud määruse maks wust pikendada 2 kuu peale.

Praegu waatab rahaasjanduse komisjon sissetulnud eelarweid läbi ja jõuab loodetawasti oma tööga paari nädala jooksul lõpule. Kui kaua Asutaw Kogu nende krediitide läbiwaatamisega aega tarwitab, on raske ette näha, kuid igatahes ei saa krediitidega nii kaua oodata, kunni Asutaw Kogu II poolaasta eelarwe on wastu wõtnud. Siis walitsusel ei ole enam esimesest oktoobrist alates wõimalust raha wälja anda, sellepärast et krediite sellest tähtpäewast enam ei ole, wälja arwatud need erakordsed krediidid, mis Asutaw Kogu ja delegatsioon on lubanud. Loodetawasti saab peatselt eelarwe wastu wõetud ja walitsus wõib wiimase põhjal töötama hakata. Nagu eelarwete läbiwaatamisest selgub, ei ole suuri muudatusi ja kärpimisi eelar-

weis oodata, ja kui muudatusi tuleb, siis wõib neid loodetawasti detsembrikuu jooksul läbi wiia, nii et krediidid ja eelarwe kokku läheksid.

Mis puutub weel eelarwetes, siis on rahaasjanduse komisjoni seisukoht, et tuleks walitsusasutustel juba tulewa aasta eelarwet kokku seadma hakata. See on iseenesest suur ja raske töö. Kui mitte aegsasti eelarwet kokku seada, wõib tulewa-aastase eelarwe läbiwaatamine pikale wenida ja tarwilikkude krediitide kinniolek teeks walitsusele raske. Kordan, eelarwe-komisjoni soov on, et walitsusasutused hakkaksid eelarweid kokku seadma. Määrust, mida rahaasjanduse komisjon oktoobri- ja nowembrikuu krediitide kohta kokku seadnud, palun Asutawat Kogu wastu wõtta. Määrus on kokku seatud Asutawa Kogu juhatause ja rahaministriga läbirääkimise põhjal. Määrus kõlab järgmiselt: „Täiendaw määrus 1919. aasta II poolaasta riigi eelarwe-summade tarwitamise kohta.

Asutawa Kogu poolt 22. augustil 1919. a. wastuwõetud määruse põhjal eelkrediitide wäljaandmist pikendatakse wiie kuuni (kolme kuu asemel).“

Juhataja A. Birk: Iga sissetulnud ettepaneku wõi seaduseelnõu kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu kodukorra järele, kusjuures wõib niisugune kord olla, et ettepanek läheb komisjoni kätte läbiwaatamiseks wõi tuleks ilma komisjonis arutamisel olemiseta siin arutamisele. Wõib olla, et Asutaw Kogu tahab seda eelnõu teise komisjoni edasi saata. Komisjoni aruandja poolt on ettepanek, seaduseelnõu otsekohele arutamisele minna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seaduseelnõu otsekohe arutamisele wõtta. Kas soovitakse sõna selle seaduseelnõu kohta? Sõnasoo wijaid ei ole. Hääletamisele tuleb üks ettepanek, nimelt seaduseelnõu üksikasjalisele arutamisele üle minna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

4. Riigikohtu Põhiseaduse komisjoni aruandja A. II lugemisel. Anderkopp: Ma peaksin tähendama, et siin wäike wiga on sisse tulnud. Minu arwamise järele on see seadus II lugemisel, sellepärast et läinud koosolekul Asutaw

Kogu otsustas § 1. anda komisjoni tagasi uuesti arutamisele.

Juhataja **A. Birk**: Juhatus leiab praegu, et siin trükiwiga juhtunud on ja palub seda päewakorra-punkti lugeda — Riigikohtu seadus — II lugemisel.

Aruandja **A. Anderkopp**: Minewal korral otsustas Asutaw Kogu Riigikohtu seaduse § 1. anda põhiseaduse komisjoni tagasi nende kahe motiivi põhjal, mis rhs. Konstantin Päts'i poolt ette pandi, 1) et ei ole mitte ära nähtud asjade liikumise kord, kui need asjad Wene senati seaduse järgi kas üksiku departemangu wõi üldise koosoleku poolt riiginõukogu esimese departemangu istumisele läksid, mille aset praegu meie Riigikohus täidab, 2) teatud küsimused pidid minema kohtuministri wõi teiste walitsuse esitajate kohtuministeeriumi juures asuwa konsultatsiooni komisjoni kätte, missugune kord meil ka ette nägemata. Teine lühikene motiiv, mis ette toodi, on see, et ei ole mitte küllalt selgitatud juhtumist, kus Wene senati seaduste järele kohtuministeeriumil õigus oli ühes teiste walitsusasutuste ja ametkondade esitajatega nõuda, et neil kordadel, kus teatud seadus arutamisel, mis ühe wõi teise ametkonna huwisid puudutab, ning senati mitterõutawa hääleenussega otsustatud ei saanud, küsimuse arutamine lõpulikult ei läheks senati kätte, waid läheks riiginõukogu esimese departemangu kätte. Komisjon seda küsimust läbi arutades leidis, et seaduseelnõu § 1. oma redaktsioonis ei määra mitte tehnilisi peensusi, waid annab need põhimõtted, mille peale meie Riigikohus peab oma tegewuse rajama, ja sellest küljest § 1. neid muutusi sisse wõtta tarwilik ei ole, mis esimesel lugemisel ette toodi. Mis puutub asjaajamise korra muutmisesse nende motiivide põhjal, mis rhs. Päts soovitas, siis on siin seisukord järgmine. Esiteks leidis komisjon, et need motiivid, mis rhs. Päts siin ette tõi, selles elnõus ette on nähtud ja nimelt — seal peab kahte küsimust lahutama. Esimene küsimus on kohtuministeeriumi juures olewa konsultatsiooni komisjoni asutamise küsimus, mille kätte teatud tingimustel need üksikud küsimused lõpuli kuks otsustamiseks peaksid minema. Wene senati kohta on ette ära nähtud Wene seadustes kord, et kui senatis küsimuse arutamisel mitte otsust kätte ei saada, siis lähewad küsimused konsultat-

siooni komisjoni kätte arutamisele. Meil peab ütlema, sarnast korda soovitaw ei ole luua, sellepärast on ka meil wastu wõetud praeguse elnõu § 19. redaktsioon, mis räägib, et Riigikohtu üldise koosoleku kui ka departemangu otsused on lõpulikud. Sarnasel juhtumisel, kui hääleenus, mida küsimuse juures Wene seaduse põhjal nõutakse, mitte kätte ei saada, siis ei lähe küsimus mitte kuskile mujale, waid on ikkagi lõpulik. Teine võimalus peale selle oli nimelt see, kus üksikud küsimused lähewad senati käest riiginõukogusse. Seal oli õieti kaks võimalust olemas. Üks võimalus oli see, kui kohtuministeerium nende otsustega, mis senatis tehti, mitte nõus ei olnud ja protesteeris, siis ei õelnud lõpuli ku sõna mitte senat, waid lõpusõna ütlejaks oli riiginõukogu esimene departemang. Siin, peab ütlema, on põhimõtte liku seisukohaga tegemist, kusjuures põhiseaduse komisjon Wene oma wastu wõetuks ei pea. Wenemaal katsuti ikka ja ikka piirata senati wõimust seda ulatust, mis Wene senatile kätte oli antud administratiiwwõimu suurendamise teel ja nimelt sel teel, et kohtuministeeriumil õigus oli juhtumisel, kui tema senati otsustega nõus ei olnud, protesti awaldada ja seega küsimust teise kõrgema kohtuasutuse otsustada anda, mis õieti kohtuasutuse otsustada pidi olema. Komisjonis leidsime, et sarnane wiis wastu wõtmatu on, ja et meie Riigikohus lõpuli ku otsuse peab andma. Ja sest küljest ei oleks mitte muudatusi tarwis ette wõtta § 1., waid § 9., mida Asutaw Kogu on otsustanud II lugemisel wastu wõtta, on selle põhimõtte juba kindlaks määranud. Selle küsimuse juures ei saa tähendamata jätta, et käesolewas elnõus on ette ära nähtud § 11., et meil Wabariigi Walitsuse asemikud ja liikmed ei wõta küsimuste otsustamisest mitte osa nendel alustel, nagu seda Wene kohtuministeeriumi ja teised walitsuse esitajad tegid, kes wõisid iga otsuse wastu protesteerida, waid meie omad wõtawad Riigikohtu istumistest osa ainult kui asjaosalised üldistel alustel. Siis kui selgeks sai, et meil sarnast administratiiwwõimu laiendamist, nagu seda Wene seadus ette ära nägi, tarwis ei ole, on elnõu omale selle kuju ka wõtnud § 11. redaktsioonis, mis pärast arusaadawalt wadjadust ei ole § 1 muudatusi sisse wõtta. Teine rida küsimusi, mis samuti läks riigi esimese departemangu otsustamisele, oli juhtumine,

kui üksikud küsimused senatile otsustamiseks tulid, kas sõja- (адмиралтейство или военный совет) või meriwalitsuse nõukogude käest. Meie komisjon leidis, et sarnasel juhtumisel administratiiv sõjavõim mitte oma veto't kohtu otsuse peale paigutada ei tohi, ja sellest põhimõttest välja minnes, peab ka siin kord maksma, nagu see kodanikkude ametasutuste kohta maksew on. Edasi leidis komisjon, et kui § 1 komisjoni tagasi anti, et siis ka I lugemine mitte lõppenud ei ole. Meie kodukorra järele on võimalus aga I ja II lugemise wahel parandusi ette panna. Arwan, et küsimusi, mis I lugemisel üles tekkisid § 1. juures, õieti II lugemisel võimalik on arutada. Komisjon paneb ette § 1. niisugusel kujul wastu võtta, nagu ta komisjoni poolt ette pandud on.

J. Tõnisson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Siin on öeldud: „Riigikohus teostab wabariigi ülemat kohtuwõimu piirides ja alustel, nagu seda endise Wene senati kohta käiwad seadused määravad, ühes nende täienduste ja muudatustega, mis wabariigi seaduslikud walitsemise põhimõtted, wabariigis makswad seadused ja määrused ning käesolew seadus teisiti otsustanud.“

Seaduslikka põhimõtteid ei saa olla, waid siin on mõeldud seda, mis Wene keeles on „законное основание.“ Siin peab seda nõnda ära tähendama, et korratakse sõnu, mis siin teises reas olemas on „alustel või põhjal“, aga mitte põhimõtteid. Wäga hästi võib öelda seaduslikud walitsemise alused.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Nii palju kui mina aru sain, ei too see parandus mitte põhimõttelikku muudatust, mispärast ta ka wastuwõetaw peaks olema. Komisjon wõttis selle lause järgmisel põhjusel sisse. On asutusi, millel seaduslikku alust ei ole, kuid mis seadusliku ilme on saanud. Neid asutusi Riigikohus eitada ei saa. Siin peab siis põhimõtteid, mis seaduslikuks saanud, redaktsiooni wastu wõtma. Minu arwates see „parandus“ — põhimõtte asemel „alust“ wõtta — ei muuda selle paragrahwi sisu, sellepärast leian võimaluse olema selle redaktsioonilise parandusega ühineda.

Juhataja A. Birk: Rhs. Tõnisson'i poolt on järgmine parandus sisse antud: Riigikohus teostab wabariigis ülemat

kohtuwõimu piirides ja alustel, nagu seda endise Wene senati kohta käiwad seadused määravad, ühes nende täienduste ja muudatustega, mis wabariigi seadusliku walitsemise alused, wabariigis makswad seadused ning käesolew seadus teisiti otsustanud.“

(Hääletatakse.) § 1. on nähtawa enamusega wastu wõetud.

K. Parts (rhw.): Mina soovitaksin weel sellesse seadusesse üht parandust sisse wõtta — iseseiswa paragrahwi näol, § 1. ja 2. wahel: „Riigikohtu esimeheks ja liikmeteks wõiwad olla isikud, kes peale kõrgema õigusteadusliku hariduse omandamise vähemalt kümme aastat kohtu ehk adwokaadi praktikat pidanud. Asutaw Kogu võib üksikutel juhtumistel sellest erandit teha.“

See määrus on iseenesest selge ja ei tarwitse iseäralikku põhjendust. Tema sisaldus ka kohtuministeeriumi ja seadusandliku komisjoni ettepanekutes. Põhiseaduse komisjon, kellele ma selle täienduse ette kandsin, ei olnud tema wastu, ja ei ole ka täna wist mitte selle wastu. Kawa poolest kõlbaks ta kõigeparemini § 1. ja § 2. wahele.

Juhataja A. Birk: Ettepanek on tehtud lisaparagrahw § 1. järele panna. Komisjoni aruandja ühineb selle ettepanekuga. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud.

Aruandja A. Anderkopp: § 19 lugeda põhiseaduse komisjoni ettepanekul: „Otsused Riigikohtu koosolekute istumistel tehakse korras, nagu see endise Wene senati kassatsioon departemangude kohta sellekohastes seadustes ette nähtud, ja on lõpulikud.“

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 19 on nähtawa enamusega wastu wõetud. II lugemine Riigikohtu korralduste kohta on lõppenud.

5. Määrus kohtuministeeriumile krediidi awamise kohta Riigikohtu sisseseadmiseks 50.000 m. suuruses — III lugemisel.

Põhiseaduse komisjoni aruandja **A. Anderkopp** (loeb): Määrus kohtuministeeriumile krediidi awamise kohta Riigikohtu sisseseadmiseks, liigete ja ametnikkude palkade maksmiseks.

Kohtuministeeriumile määratakse krediiti awansina 50.000 marka Riigikohtu sisseseadmiseks, liigete ja ametnikkude palkade maksmiseks.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Komisjoni aruandja puudub. Sõna on seaduseelnõu ettekandmiseks Asutawa Kogu sekretäril.

6. Määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919.a. seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul — III lugemisel.

Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Määrus ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. wastuwõetud seaduse muutmise kohta langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul. Asutaw Kogu otsustab ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. aastal wastuwõetud seaduse § 1. langenud sõdurite lastele hariduse andmise kohta riigi kulul muuta järgmiselt: „§ 1. Eesti wabariigi langenud sõdurite laste kooliraha maksamine wõetakse riigi kulule, kui sõduri perekonna waranduslik seisukord seda oma kulul ei luba teha.“

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

7. Seadlus rahwahääletamise ja rahwa algatusõiguse kohta — II lugemisel.

Põhiseaduse komisjoni aruandja **A. Anderkopp**: Pealkiri on järgmine: Seadlus rahwahääletamise ja rahwa seaduste algatusõiguse kohta.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 1. Wabariigi walitsemise ajutise korra § 13. põhjal määratakse rahwahääletamise ja rahwa seaduste algatusõiguse tingimised ja kord järgmiselt:

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1 wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 2. Rahwahääletamine: Asutaw Kogu ehk seadusandlik delegatsioon otsustab

iga wastuwõetud seaduse kohta eriti, kas tal edasilükkamatuse iseloom puudub või ei, missugune otsus seaduses endas ära tähendatakse.

Märkus. Asutawa Kogu ehk seadusandliku delegatsiooni poolt kunni käesolewa seadluse jõusseastumiseni wastuwõetud seadused ei kuulu rahwahääletamise alla.

H. Kuusner (rhw.): Selle paragrahwi wastuwõtmisega võib annulleerida seda õigust, mis ajutises põhiseaduses on ette nähtud, et teatawal arwul Asutawa Kogu liigetel õigus on referendumi nõuda. Siin on juba tähelepanu juhitud selle peale, et teoreetiliselt 31 Asutawa Kogu liiget wõiwad 40 liikme tahtmise maha hääletada. Oleks tarwis, et siin see otsus tehtaks kvalifitseeritud enamusega; sellepärast panen ette § 2. sõnade „seaduse kohta“ juurde lisada „kahe kolmandiku hääleteenamusega“.

Juhataja **A. Birk**: Palun ettepanek kirjalikult teha. — Selle seaduseelnõu § 2. kohta on rhs. Kuusner ette pannud sõna „kohta“ järele juurde lisada „kahe kolmandiku hääleteenamusega“. Lõpukokkuwõtteks on sõna aruandjal.

Aruandja **A. Anderkopp**: Pean ütleva, et see parandus, mis ette pandi, tehti juba I lugemisel akl. Parts'i poolt sel alusel, et Asutawa Kogu enamus ei wõiks ära wõtta Asutawa Kogu wähe-
muselt õigust, mis on ette nähtud § 13. wabariigi walitsemise ajutises korras; arwan, et sarnane ettepanek siin mitte soovitaw ja wastuwõetaw ei ole, mida rhs. Parts'i ettepaneku puhul põhjendasin. Tahhan ainult näidata weel kord nende tähtsamate motiivide peale, mis seda ettepanekut sunniwad tagasi lükkama. Parandus tahab üles wõtta selles seaduses ühes sellega kwoorumi küsimuse, kus tal koht ei ole. Sest ei saa ju ometi vähem opositsioon täita $\frac{1}{2}$ Asutawa Kogu liigete seisukohta, kel rahwahääletamise nõudmise õigus. Seadusandliku delegatsiooni juures wiiks ta aga nõudmiseni, et kogu delegatsioon ühisel seisukohal oleks, sest et seal kwoorumiks harilikult just $\frac{2}{3}$ ongi, mis aga kunagi täielikult koos ei seisa. Ka ei saa ju tunnistada, et äraolewad liikmed oma wolitused edasi oleksid andnud, samuti ka uskuda, et delegatsioonis huwide kaitsmises proportsionaalsus Asutawa Kogu liigete suhtes maksmas oleks, et $\frac{1}{2}$ Asutawa Kogu liigetele nende seis-

kohas igas küsimuses wastaks. Ei tohi aga kuidagi lubada, et Asutawa Kogu vähemus, kes wastutust õieti Asutawa Kogu tööde eest ei taha kanda, Asutawa Kogu tööd see läbi takistada tohiks, et tal wõimalus ja õigus on iga, ka kõigehädalisema seaduse maksmapanemist kaheks kuuks edasi lükata, mida rhs. Kuusner'i parandus $\frac{1}{2}$ Asutawa Kogu liigetest tahab anda. Tegelikult saab Asutawa Kogu vähemus aga algatusõiguse abil ikkagi seda kätte ja veel suuremalgi määral, et tal õigus on rahwahääletamist nõuda. Seal on 3000 allkirjast hääleõiguslike kodanikkude poolt küllalt, et seadust rahwahääletamisele panna. Nendest motiividest välja minnes on rhs. Kuusner'i ettepanek täiesti wastuwõtmatu.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud järgmised ettepanekud: esiteks komisjoni poolt: „Märkus. Asutawa Kogu ehk seadusandliku delegatsiooni poolt kunni käesolewa seadluse jõusseastumiseni wastuwõetud seadused ei kuulu rahwahääletamise alla.“

Selle paragrahwi kohta on rhs. Kuusner'i poolt tehtud järgmine parandus: Lisada sõna „eriti“ järele „ $\frac{1}{2}$ hääleenamusega“. See parandus tuleb esmalt hääletamisele. Kes on selle poolt, et lisada sõna „eriti“ järele „ $\frac{1}{2}$ hääleenamusega“, nii et lause mõte oleks järgmine: „Asutaw Kogu ehk seadusandlik delegatsioon otsustab iga wastuwõetud seaduse kohta eriti $\frac{1}{2}$ hääleenamusega, kas tal edasilükkamatuse iseloom puudub või ei.“ (Hääletatakse) Mulle näib enamus wastu olewat, kuid raske on otsustada ilma häälte lugemata. (J. Tõnisson, rhw.: Panen ette nimelist hääletamist ette võtta. — Naer.) Hääletamise wiiside kohta ei ole waremalt ettepanekuid tehtud, sellepärast hääletan ma wana wiisi. Kes on selle paranduse sissewõtmise poolt, neid palun käed üles tõsta? (Hääletatakse.) Rhs. Kuusner'i ettepanek on 49 häälega 18 wastuseismisel tagasi lükatud. Hääletamisele tuleb paragrahw komisjoni redaktsioonis. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 3. Asutawa Kogu seadused, millel edasilükkamatuse iseloom, awaldatakse otsekohe makswatena „Riigi Teatajas“.

Juhataja A. Birk: Aruandja lõpusõna ei tarwita. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 4. Asutawa Kogu seadused, millel edasilükkamatuse iseloom puudub, awaldatakse „Riigi Teatajas“ märkusega, et nad rahwahääletamisele wõiwad tulla.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 5. Wabariigi walitsemise ajutise korra § 13. ettenähtud rahwahääletamise nõudmine on wõimalik 60 päewa jooksul eelmises (4) paragrahwis tähendatud seaduse awaldamise päewast arwates.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 6. Rahwahääletamise nõudmise palwe antakse sisse kirjalikult Asutawa Kogu juhatusse.

J. Tõnisson (rhw.): Siin oleks tarwis teada, kas on see palwe või on see nõudmine, aga „nõudmise palwe“ on selgusetu. Sellepärast panen ma ette sõna „palwe“ maha kustutada ja „nõudmised“ muuta nii, et oleks nõudmine, sellepärast et siin ei ole mitte palwest jutt, waid kodanikkudel on õigus nõuda, et teataw asi rahwahääletamisele tuleks.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Siin wõib ju küll wastu waielda nendele sõnadele, aga seda silmas pidades, et meil on kohtu palwekirjades see worm tarwitusel, siis tuleb ka komisjoni redaktsiooni õigeks pidada. Kui kellelgi õigus on kohust midagi nõuda, siis pöörab ta kohtuasutuse poole ikka palwe näol, nimelt et kohus tema nõudmise välja mõistaks. Et meil praegu niisugune wormel üldse tarwitamisel on, arwas komisjon seda ka siin tarwitada. Kui nüüd üldist uuendust sellega tahetakse läbi wiia ja arwatakse, et sennine worm mitte ei kõlba, siis tuleb seda ju õigeks pidada, kuna wastupidisel korral soowitaw oleks, et ka siin endine worm jäetaks.

Juhataja **A. Birk:** Komisjoni aruandja ei ühine rhs. Tõnisson'i ettepanekuga, sellepärast tulcb see parandus enne hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** (loeb): § 7. Nõudmises peab selgelt ära tähendatud olema, missugust seadust nõutakse (J. Tõnisson, rhw.: Siia tuleks panna „soowitakse“), soowitakse rahwahääletamisele panna. On nõudmises niitu seadust üles loetud, tunnistatakse nõudmine ainult esimesena toodud seaduse kohta käiwaks.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 7. wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 8—13.

§ 8. Wabariigi hääleõiguslik kodanik ehk Asutawa Kogu liige, kes nõudmisega ühineb, peab seda oma allkirjaga palwel kinnitama, kusjuures allakirjutaja kodaniku wanadus, amet ja elukoht üles tähendatud peawad olema.

§ 9. Allakirjutajate kodanikkude hääleõigus kinnitatakse selle omawalitsuse alaastme poolt, mille piirkonnas allakirjutaja asub.

§ 10. Kui § 5. ettenähtud tähtaja jooksul rahwahääletamise nõudmist pole awaldatud ehk awaldatud nõudmise palwel wabariigi walitsemise ajutise korra § 13. ettenähtud arwu allkirju pole, kuulutab Asutawa Kogu juhatus § 4. tähendatud seaduse makswaks.

§ 11. Kui rahwahääletamise nõudmisel käesolewa seadluse § 5. ja wabariigi walitsemise ajutise korra § 13. nõuetawatele tingimistele wastab, kuulutab Asutawa Kogu juhatus rahwahääletamise wiibimata wälja. Hääletamine peab hiljemalt 45 päewa pärast nõudmisepalwe sisseandmist Asutawa Kogu juhatusel sündima.

§ 12. Rahwahääletamisel olew seadus loetakse wastuwõetuks, kui tema poolt rahwahääletamisest osawõtjate enamus on olnud.

§ 13. Rahwahääletamise tagajärjed awaldab Asutawa Kogu juhatus „Riigi Teatajas“, missugusest päewast wastuwõetud seadus maksma hakkab.

Aruandja **A. Anderkopp:** § 14. palun lugeda nõnda, nagu ma ta siin ette kannan, järgmistel põhjustel: siin on käsitatud rahwahääletamist tsiwiilelanikkudele, kuna sõjawägi juhtumisi wälja on jäänud. Siis on aga wastuwõetawad Asutawa Kogu walimiste peakomitee selles suhtes wäljatöötatud juhtnõõrid, nõnda et § 14. nüüd järgmiselt kõlab: „Rahwahääletamisel on makswad käesolewale seadusele wastawate muudatustega: 1) Ajutise Maapäewa poolt 24. nowembril 1919. a. wastuwõetud Eesti Asutawa Kogu walimisseaduse („Riigi Teataja“ nr. 2—3 — 1918. a.) §§ 2—6, 8—9, 11—35, 48, 51—52, 54—64, 66—73, 75—79, 81, 88—89, 92—113, ja 2) Asutawa Kogu walimiste peakomitee poolt 10. weebruaril 1919. a. wastuwõetud Asutawa Kogu walimiste kohta sõjawäe juhatuskirja („Riigi Teataja“ nr. 10 — 1919. a.) §§ 1—2, 3. esimene osa, 4, 5. esimene osa ühes märkusega, 6—19 kooskõlas käesolewa (14) paragrahwi esimese osaga, — nii palju, kui sellest käesolewa seadluse määrused lahku ei lähe (eriti seadluse §§ 15—19).“

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 14. wastu wõetud.

Aruandja **A. Anderkopp** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 15—19.

§ 15. Asutawa Kogu walimiste peakomitee aset täidab Asutawa Kogu juhatus.

§ 16. Rahwahääletamine sünnib wabariigis korraga Asutawa Kogu juhatus poolt määratud ajal ja kestab kaks päewa järgimööda hommiku kella 9-st õhtu kella 9-ni. Üks hääletamispäewadest on pühapäew.

§ 17. Rahwahääletamisele tulewa seaduse ametlik tekst saadetakse Asutawa Kogu juhatus poolt jaoskonna komisjonidele kätte, kes ta hiljemalt 20 päewa enne hääletamist hääletamisruumi nähtawasse kohta üldiseks teadmiseks wälja paneb.

§ 18. Hääletamissedelid on kahesugused: pealkirjadega „poolt“ ja „wastu“. Mõlemate sedelite arw on ühesuurune.

§ 19. Asutawa Kogu juhatus teeb maakonna- ja linnakomisjonide istumiste protokollide põhjal kogu wabariigis antud häälte üleüldise kokkuwõtte.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 20. Kes rahwahääletamise nõudmise palwel teise allkirja wõltsinud, seda karistatakse wangimajja heitmisega.

Märkus. Wõltsimisele awatleja kannab wastutust ainult kordasaadetud wõltsimise korral.

J. Tõnisson (rhw.): Siin on midagi lähemalt wangimaja trahwi kohta ära öeldud, see on trahwiaja pikkuse ja selle kohta, missuguse seaduse järele see karistus mõeldakse määrata, kas rahukohutuniku poolt pealepandawa määruse järele, wõi uue nuhtlusseaduse põhjal. Sellepärast oleks wäga waja, et see paragrahw selgesti ära tähendatud oleks.

Aruandja A. Anderkopp: Pean tähendama, et see rahwahääletamise seaduseelnõu sedasama teed on katsunud käia, mis Asutawa Kogu walimiste seadus. Mis paragrahwi esimeses osas on öeldud, on täiesti üks Asutawa Kogu walimiste seadusega, ainult märkus on selle mõttega juurde lisatud, et pikkade protsesside eest hoida, mille arw tingimata suur tahab olla, kui ka iga awatlejat karistada, kuna kuritegu ise tulemata jäänud. Kui aga § 20. kindlalt korda ette ära näha tahetakse, siis peab ju tunnistama, et see Asutawa Kogu walimiste seaduses mitte küllalt kindel ei ole. Kuid põhiseaduse komisjon pidas temast wiisalt kinni, sellepärast poleks mitte soovitatav seda muuta. Peale selle on juba § 14. ette ära nähtud kõik seadused, mille põhjal rahwahääletamine toime pannakse, kus siis ka wastawalt kõik karistused lähemalt defineerida tuleksid.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud ainult üks ettepanek selle paragrahwi kohta, nimelt komisjoni redaktsioon. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on § 20. vastu wõetud.

J. Seljamaa (töer.): Enne kui meie järgmise peatüki juurde läheme, tahaksin ma soowi awaldada, et järgmine küsimus ära otsustataks: millal omandawad seadusliku jõu need seadused, millel edasilükkamatuse iseloom ja mis rahwahääletamisele peaksid tulema, ja mis tegelikult ometi rahwahääletamisele ei tule? Oleks wäga soovitatav, et need seadused saaksid awaldatud „Riigi Teatajas“ ühes märkusega, millal nad maksma hakkawad. § 4. kõneldakse sarnastest seadustest, millel edasilükkamatuse iseloom puudub; nad

awaldatakse sellekohase märkusega „Riigi Teatajas“. Edasi, § 5. on tähendatud, et rahwahääletamise nõudmine 60 päewa jooksul peab awaldatama. Kuid wõib niisugune asi juhtuda, et rahwahääletamise nõudmist ülepea üles ei wõeta, siis tekib küsimus, millal need seadused, millel edasilükkamatuse iseloom puudub, seadusliku jõu omandawad, kas 60 päewa pärast seda, kui nad on „Riigi Teatajas“ ilmunud, wõi on nende kohta teine tähtaeg maksew. Ma arwan, et selle küsimuse peaks põhiseaduse komisjon läbi arutama ja sellekohase paragrahwiga Asutawale Kogule esinema. Sellekohast paragrahwi meil praegu seaduses mitte olemas ei ole. Sellepärast teen ettepaneku põhiseaduse komisjonis seda läbi waadata ja wastaw paragrahw Asutawale Kogule ette panna.

Juhataja A. Birk: Rhs. Seljamaa tegi ettepaneku seda põhiseaduse komisjoni anda läbiwaatamiseks, et selgitada, millal need seadused seadusliku jõu omandawad, mis küll rahwahääletamisele peaksid tulema, kuid tegelikult mitte ei tule. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Eelnõu on selle küsimuse ette näinud. Iseenesest mõista, et kui seadus rahwa poolt tagasi lükatud, siis ta maksma ei hakka. Maksmahakkamist aga enne 60 päewa wõimalik ette näha pole, siis kitsendatakse rahwa õigust, mis talle § 4. antud. Jääb järele kaks wõimalust: 60 päewa jooksul ei nõuta rahwahääletamist, siis on maksew § 10. ettenähtud jõusseastumise kord. On seadus aga rahwahääletamisele läinud ning vastu wõetud, siis maksab § 13. ettenähtud maksmahakkamise kord. Seega näeb eelnõu kõik wõimalused ette, mispärast rhs. Seljamaa ettepanek liigne on.

J. Seljamaa (töer.): Wõtan oma ettepaneku tagasi.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): Seaduste algatusõigus. § 21. Seaduse algatuse nõudmine antakse sisse kirjalikult Asutawa Kogu juhatusse, kas liht ettepaneku näol ehk wäljatöötatud eelnõuna.

J. Tõnisson (rhw.): Kui nõnda öelda, nagu siin öeldakse: „seaduste algatusõigus“, siis peaksid seadused algatama, aga seadusi algatatakse. Ja siis wõib neid sõnu kas lahus, wõi aga de-

wiisiga tarwitada, kuid mitte ei wõi olla: „Seaduste algatusõigus“, waid „Seadusalgatusõigus“.

Aruandja A. Anderkopp: See on redaktsiooni, rohkem wast weel maitse asi, nii et mina selle kohta midagi öelda ei wõi.

Juhataja A. Birk: Akl. Tõnisson'i poolt on ettepanek tehtud, selle peatüki pealkirja lugeda mitte „Seaduste algatusõigus“, waid „Seadusalgatusõigus“. Komisjoni aruandja sõna ei tarwita. Komisjonis ei ole see arutamise all olnud, nii tuleb see parandus eraldi arutamisele. Kes on selle poolt, et seda peatükki lugeda: „Seadusalgatusõigus“, neid palun käed üles tõsta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Panen § 21. hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 21. wastu wõetud.

Aruandja A. Anderkopp kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 22—29.

§ 22. Seadusalgatusõiguse teostamisel on makswad käesolewa seadluse § 7. teine osa, §§ 8—9.

§ 23. On seaduse algatuse nõudmine liht ettepanekuna sisse antud, siis peawad nõudmises ära tähendatud olema need seaduse põhimõtted, mida palutakse kas muuta ehk uuendada ehk ära kaotada.

§ 24. Iga sisseantud algatuse nõudmise kohta peab Asutaw Kogu kolme kuu jooksul nõudmise sisseandmise päewast arwates oma lõpuliku otsuse andma.

§ 25. Kui seaduse algatuse nõudmine väljatöötatud eelnõuna sisse antud, wõib Asutaw Kogu: a) eelnõu wastu wõtta ehk tagasi lükata, wiimasel juhtumisel läheb kodanikkude poolt sisseantud eelnõu rahwahääletamisele, b) eelnõu muuta ehk uuesti välja töötada; mõlemal juhtumisel pannakse, kui Asutawa Kogu, nii ka kodanikkude poolt sisseantud eelnõu korraga rahwahääletamisele.

§ 26. Kui seaduse algatuse nõudmine liht ettepaneku näol sisse on antud, wõib Asutaw Kogu teda 1) kas eelnõuna välja töötada, ehk 2) läbiwaatamata jätta. Wiimasel juhtumisel pannakse Asutawa Kogu otsus rahwahääletamisele.

§ 27. Kui eelmise paragrahwi punkt 2. (§ 27 p. 2) ettenähtud Asutawa Kogu

otsuse poolt rahwahääletamisest osawõtjate enamus ei ole, on Asutaw Kogu kohustatud ettepanekus tähendatud küsimuse kohta kolme kuu jooksul wastawat seadust välja andma.

§ 28. Käesolewa seadluse §§ 26. ja 27. ettenähtud rahwahääletamine sünnib hiljemalt 45 päewa pärast sealsamas (§§ 26. ja 27.) tähendatud Asutawa Kogu otsust.

§ 29. Seadusalgatusõigusest järgnevatel rahwahääletamistel on makswad käesolewa seadluse §§ 12—20. Rahwahääletamise väljakuulutajaks on seadluse § 11. ettenähtud asutus.

Aruandja A. Anderkopp (loeb): § 30. Käesolewa seadluse § 25. p. b ettenähtud juhtumisel loetakse wastu wõetuks rahwahääletamisel see eelnõu, mis rohkem hääli saanud. Saadud hääle ühesuuruse arwu juures loetakse wastu wõetuks Asutawa Kogu eelnõu.

Märkus. Käesolewal juhtumisel on seadluse § 18. ettenähtud hääletamisedelid ühesuguse pealkirjaga „poolt“.

H. Kuusner (rhw.): Esimese paranduse kohta, mis mina ette panin, arwati nimelt, et vähemuse õigused liig suured on ja wõimalik on seda õigust opositsioonil obstruktsiooni mõttes tarwitada. Nüüd tahetakse selle paragrahwi wastuwõtmisega vähemusele liiga suuri õigusi anda, nimelt: kui seda märkust järgmisel kujul wastu wõtta, et seal mõlemad sedelid algawad pealkirjaga „poolt“, siis on kodanik sunnitud oma seisupaika kuidagi awaldama, kui pihku pistetakse kaks sedelit ja mõlema peal on otsus ära öeldud jaatawas mõttes. Minu arwates tuleb nii wälja, et wäikene vähemus walmistab teatawa eelnõu walmis kahes wariatsioonis ja see pannakse ette. Suurelt enamusest on wõimalus wõetud oma seisupaika nende ettepanekute kohta awaldada. Minu arwamise järele on tingimata tarwis, et seaduse algatuse juures rahwaenamuse tahtmine arwesse wõetaks, aga sarnase hääletamiswiisi juures, nagu see ette on pandud, seda kätte ei saada. Panen ette märkus wastu wõtta järgmisel kujul: „Käesolewal juhtumisel on seaduse § 18. ettenähtud hääletamisedelid pealkirjaga 1) „poolt“ ja 2) „mõlemate wastu“. Sellega antakse inimestele wõimalus kahte arwamist awaldada.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Anderkopp: Kui hääletamisel wõitlewad kaks hulka, wõitleb rahwahulk, kes Asutawa Kogu otsusega nõus ja teine, kes seaduse muutmist wõi ärakaotamist nõuab, see on ette nähtud § 25. punkt b ja see on ka § 30. sisu, kui tahetakse § 30. muuta, siis oleks pidanud see § 25. punkt b ette nähtud olema. Seda praegu muuta ei saa. Sisuliselt ei ole aga rhs. Kuusner'i parandus sugugi wastuwõetaw, sest et hääletamise tagajärjed absurdini wiivad. Teie ettepaneku järgi arwatakse kahe hääletamisel olewa seaduse A ja B poolt antud jaatawad hääled kokku ja wõrreldakse eitawatega. On jaatawatel ülekaal, siis hakkab maksuma see eelnõu, mis rohkem poolt hääli saanud. Kujutage siis nüüd ette. Seadus A — Asutawa Kogu seadus — on saanud poolt 15 tuhat häält, seadus B — rahwa eelnõu — 10 tuhat häält, mõlemate wastu aga on ära antud hääli 20 tuhat. Jaatawaid on kokku 15, juurde 10 tuhat — on 25 tuhat, wastu 20 tuhat. Järelikult hakkab maksuma üks eelnõu, ja nimelt Asutawa Kogu seadus, mis rohkem poolt saanud. Tema sai aga poolt ainult 15 tuhat, wastu aga 20 tuhat. Seega annab see parandus võimaluse seadusi maksuma panna, mille wastu rohkem olnud, kui poolt. Arusaadaw, et sarnane parandus wastuwõtmatu on.

Juhataja A. Birk: § 30. kohta on sisse tulnud parandus rhs. Kuusner'i poolt, mille hääletamisele panen. Parandus käib § 30. märkuse kohta ja on järgmine: „Käesolewal juhtumisel on seaduse § 18. ettenähtud hääletamisedelid pealkirjaga 1) „poolt“ ja 2) „mõlemate wastu“.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Kuusner'i ettepanek tagasi lükatud.

Hääletamisele tuleb § 30. komisjoni redaktsioonis. (Hääletatakse.) § 30. on nähtawa enamusega wastuwõetud.

8. Rahwawäelaste perekondade paiukiseadus. Töökaitse komisjoni aruandja **A. Laar:** Austatud rahwasaadikud! Meil tuleb

abi anda neile, kelle toitjad rahwawäe hulgas. Kahjuks on aga senni puudunud igasugused määrused, mille järele niisugusel korral linnades linnavalitsused ja maal wastawad asutused wõiksid käia. On tõusnud tarwidus seaduse seadusprojekti järele, sest on hä-

dasti waja rahwawäelaste perekondadele, kes senni ilma mingisuguse abi korralduseta olid, abi anda. Ministeeriumidewahelises komisjonis sai see seadus algatuse, mis nüüd täna esimeseks lugemiseks on ette pandud. Sealt tuli ta töökaitse komisjoni, kus ta läbi töötati ja kust teda rahwasjanduse komisjoni edasi saadeti. Rahwasjanduse komisjonis waadati see seaduseelnõu läbi, kust tema töökaitse komisjoni tagasi jõudis. Töökaitse komisjonis on ta nüüd III lugemisel wastu wõetud. See oli 14. oktoobril sel aastal.

Enne kui selle seaduse I lugemisele asuda, pean ma weel järgmist tähendama. Asi on nimelt selles, et esialgsest rahwawäelaste perekondade toetamise seadusest wiimaks kaks seadust wälja kujuneb. Üks on rahwawäelaste perekondade toetamise üle, kelle toitjad mobiliseeritud, nimelt sõja ajal, kuna teine on eriseadus selle kohta, et wigastatud rahwawäelastele ja surmasaanud rahwawäelaste perekondadele toetust anda. Tänane projekt on siis rahwawäelaste perekondade paiukisaamise üle sõjaajal. Asi on niivõrd tähtis küllalt, et see seaduseelnõu rutulises korras tuleks läbi wõtta ja loodan, et see ilma pikema wastuwaidluseta I lugemisel saab wastu wõetud, selle järele muidugi ka teisel ja kolmandal lugemisel, et tõsisemalt muretseda rahwawäelaste perekondade eest, kel tänini tõesti igasugune kindel abiandmine on puudunud, kellel aga tõeline õigus seda riigi käest saada on. Ma pean tähendama, et see mõjuks wäga julgustawalt nende sõjameeste peale, kes nüüd oma perekonnad pidanud maha jätma ja kes isamaa kaitseks wäljas on.

Juhataja A. Birk: Enne kui seda seaduseelnõu esimest korda lugemisele wõtta, tuleb ära parandada wiga, mis § 32. ette tuli. See seaduseelnõu, mis praegu rahwaesitajate kätte on antud ja mis on teatawast komisjonist läbi läinud, millega siin rhs. Laar esineb, kui komisjoni aruandja, kas tuleb see seaduseelnõu otsekohe arutamisele, wõi soovib selle ettepaneku kohta keegi sõna wõtta.

K. Parts (rhw.): Meil pidi omal ajal finantskomisjon asutatama, kelle ülesandeks oleks olnud, kuidas meie riigi finantside seisukohast ühe wõi teise seaduseelnõu peale waadata tuleks; kas need kohustused, mis seaduse järele kawatse-

takse riigi peale panna, wastawad meie riigi kandejõule. Pärast pandi aga kawatsetud finantskommissjoni ülesanded rahaasjanduse komisjoni peale. Mina soowiksin teada, kas rahaasjanduse komisjon on juba seisukohta käesolewa seaduseelnõu kohta wõtnud, kas on eelarwe tehtud, kui palju selle seaduse läbiwiimine riigile kohustusi peale paneks. Kui aga rahaasjanduse komisjon seda küsimust weel ei ole selgitanud ega seisukohta weel ei ole wõtnud, siis paneksin ma ette, et see eelnõu weel rahaasjanduse komisjoni saadetakse läbiwaatamiseks ja selgitamiseks.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on rahwaesitajal Uibopuu'l faktiliseks märkuks.

A. Uibopuu (rh.w.): See eelnõu anti omal ajal küll rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks, kuid puudusid andmed ja ka riigikaitse komisjoni arwamised, ja kui ma ei eksi, siis saadeti ta sealt tagasi töökaitse komisjoni, kust ta mitte enam rahaasjanduse komisjoni tagasi tulnud ei ole. Ta on olnud rahaasjanduse komisjonis küll päewakorras, kuid läbi waadatud ja komisjoni arwamistega tagasi saadetud ta ei ole. Nii ei ole rahaasjanduse komisjon selle seaduseelnõu kohta weel mitte seisukohta wõtnud.

K. Parts (rh.w.): Ma arwan, et siis seda rohkem, kui Asutaw Kogu juba kord seda rahaasjanduse komisjoni otsustada andnud, meie peame seda eelnõu rahaasjanduse komisjoni tagasi andma, kust ta lõpulikult Asutawale Kogule ettepanekuna tagasi tuleks. Nähtawasti on rahaasjanduse komisjon töökaitse komisjonilt tahtnud tema heaksarwamist kuulda, kui laias ulatuses töökaitse komisjon tarwis leiab toetust korraldada. Kui Asutaw Kogu juba waremalt on otsustanud selles asjas seaduseelnõu väljatöötamist rahaasjanduse komisjoni hooleks anda, siis järgneb iseenesest, et see eelnõu ka praegu peaks rahaasjanduse komisjoni tagasi saadetama.

Aruandja **A. Laar**: Siin on ettepanek tehtud selle seadusega weel rahaasjanduse komisjoni poole pöörata. Minu teada ei ole see seaduseelnõu Asutawale Kogule weel mitte ette pandud, waid mõtetewahetus oli sel puhul töökaitse ja rahaasjanduse komisjonide wahel. Nii ei ole Asutaw Kogu seisukohta

tänini tema kohta wõtnud. Juhin tähelepanu selle peale, et sellest seaduseelnõust on raskem osa eraldatud, mille üle tõesti rohkem oleks tarwis arutada, nimelt alaline paiukiseadus, mis meie wigastatud rahwawäelastele ja nende perekondadele, kes sõjawäes surma saanud toetust annab. See oleks hoopis raskem küsimus, mis rahalisest küljest pikemat läbiwaatamist tarwitaks. Kuid käesolewa seaduse kohta võib tähendada, et ta on eraldatud just selleks, et ta saaks rutem läbi wiidud. Ta on lühikese kestmisega ja puudutab nimelt meie praegu sõjaswiibiwate meeste perekondadele abiandmist. Sellepärast ma arwan, et ei võiks mitte siin enam liialt wiivitada, sest nende perekondade seisukord on väga raske. Ma usun, et austatud Asutaw Kogu liikmed kõik on selle poolt, et meie rahwawäelastele peaks wastu tulema, kellele on kohuseks tehtud riiki kaitsta ja kelle perekondadel on õigus tõesti riigi poolt abi saada. Ja siis nii palju kui minul isiklikult teada, on selle abi järele tarwidus väga suur, iseäranis lähenevat külma aega silmas pidades. Siis juhin ma tähelepanu weel ühe asja peale, nimelt selle seaduse esimeses paragrahwis on öeldud, et ainult niisugustel rahwawäelaste perekondadel on õigus abi saada, kes töowõimetud on ja kellel warandust ega muud sissetulekut ei ole. Ma leian, et nende perekondadele on tingimata tarwis ruttu appi tulla ja meie peame sellega kiirustama, waja otsekohe selle seaduse esimesele lugemisele asuda. Sellepärast kaitsen komisjoni seisukohalt, et rutem I lugemisele asutaks, ja kui siis tõesti rahaasjanduse komisjon seisukohta soowib wõtta ja parandusi mõne paragrahwi kohta teha, siis võib seda ka weel II ja III lugemisel teha.

Töö- ja hoolekandeminister **A. Palwadre**: Ma tahtsin sedasama toonitada, mida komisjoni aruandjagi, et see küsimus on rutuline. Seaduse järele on meil küll mobiliseeritud senni ainult need, kes perekonna ainumad toittjad mitte ei ole. Tegelikult ei ole aga asi mitte nii ja abitahtjate arw on üsna suur. Mingisugust seadust ei ole, mille järele abi tuleks anda. Üksikute mobiliseeritute perekonnaliikmed on pööranud töö- ja hoolekandeministeeriumi poole tungiwa palwega, et riigi poolt saaks nendele abi antud. Praegu toimetawad maakondade ja linnade omawalitsused oma

äränägemise järele abiandmist mobiliseeritute perekondadele. Töö- ja hoolekandeministeeriumile on antud sellekohane krediit, mille arwel abi on antud juba juunikuust saadik, aga see abi on puudulik, sest abiandmiseks puuduvad sellekohased seaduslikud alused ja abi on antud eestkätt ainult nendele, kellel puudus täiesti väljakannatamata on olnud. Iseenesest mõista, et selle seaduse arutamise juures peab silmas pidama neid kulusid, mis riigil kanda tulewad, kui see seaduseelnõu vastu võetakse. Ma pean ütleva, et praegu kindlaid andmeid selle kohta saada wist mitte ei wõi, kui palju see riigile maksma läheks. Need andmed, mis saadawal on ja mille järele töö- ja hoolekandeministeerium on rehkendanud, annawad umbkaudses kokkuwõttes summa seitsmekümne miljoni marga ümber, sõja algusest kunni tänawuaasta lõpuni arwates. (K. Parts, rhw.: Mis ajast Teie rehkendate?) Sellest ajast, kui sõda enamlastega algas, kunni käesolewa aasta lõpuni. Arwan, et need andmed mitte täielikud ei ole, nii et seda küsimust weel järele kaaluda wõiks. Selle poolt olles, et Asutaw Kogu selle seaduse rutuliselt vastu wõtaks, ei waidle ma selle vastu, et rahaasjanduse komisjon enne selle seaduseelnõu läbi waataks, seda enam, et on weel teine projekt olemas sõjainwaliidide ja haawatute perekondadele abiandmise kohta, mis ka samaks ajaks rahaasjanduse komisjonis walmis wõib saada, ja siis wõiks mõlemad seaduseelnõud ühtlustatult Asutawale Kogule läbiwaatamiseks ja wastu-

wõtmiseks tulla. Sellega olen mina rhs. Parts'i ettepaneku poolt, kuid lisan juurde, et rahaasjanduse komisjonile ühenädaline tähtaeg peab määratama.

K. Parts (rhw.): Mina ühinen selle ettepanekuga.

Juhataja A. Birk: Kaks ettepanekut on olemas. Esimene on komisjoni aruandja poolt — otsekohe arutamisele minna, kuna teine ettepanek soowitab teda rahaasjanduse komisjonile edasi anda sisuliseks läbiwaatamiseks, mille juurde on lisandus, et ühenädaline tähtaeg tuleb määrata. Minu arwates on teine ettepanek kaugema ulatusega, sellepärast panen ta esimesena hääletamisele. Waidlusi selle vastu ei ole. Panen rhs. Parts'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on rhs. Parts'i ettepaneku poolt. Lisa ettepanek on „Seitsmepäewane tähtaeg määrata selle seaduse läbiwaatamiseks“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud rahwa-wäelaste paiukiseadus rahaasjanduse komisjoni anda, seitsmepäewalist tähtaega määrates.

Päewakord on läbi. Palun määrata järgmine koosolek. Juhatus paneb ette reedel kell 4 siinsamas koosolek pidada. Kes on selle poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud.

Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 6.15 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **A. Jürman.**